

●방송통신심의위원회공고 제2024-11호

「방송통신위원회의 설치 및 운영에 관한 법률」 제29조에 따라 정보통신에 관한 심의규정 일부 개정규칙을 다음과 같이 공고합니다.

2024년 07월 19일

방송통신심의위원회위원장

정보통신에 관한 심의규정 일부개정규칙

정보통신에 관한 심의규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제4조제1항에 제5호를 다음과 같이 신설한다.

5. 아동·청소년 보호의 원칙

제8조제1호아목을 제8조의2제2호로 하고, 제8조의2제2호(중전의 제8조제1호아목) 중 “아동 또는 청소년”을 “아동·청소년”으로, “묘사한 내용”을 “묘사하는 내용의 정보”로 하며, 제8조제1호자목을 같은 호 아목으로 한다.

제8조제3호자목을 제8조의2제1호로 하고, 제8조제3호차목 및 카목을 각각 같은 호 자목 및 차목으로 한다.

제8조제4호나목 중 “타인의 사진, 영상 등”을 “타인의 사진, 영상 등(편집·합성·가공한 것을 포함한다)”으로 한다.

제8조의2를 다음과 같이 신설한다.

제8조의2(아동·청소년 보호) 아동·청소년의 건전한 성장 및 발달, 인격과 존엄을 해하거나 해할 우려가 있는 다음 각 호의 정보를 유통하여서는 아니 된다.

1. 「청소년 보호법」에 따른 청소년유해매체물로서 상대방의 연령 확인, 표시의무 등 법령에 따른 의무를 이행하지 아니하고 영리를 목적으로 제공하는 내용의 정보

[제8조제3호자목에서 이동]

2. 아동·청소년을 성적 유희의 대상으로 직접적이고 구체적으로 묘사하는 내용의 정보

[제8조제1호아목에서 이동]

3. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」에 따른 아동·청소년성착취물을 소개·광고하는 내용의 정보

4. 아동·청소년을 대상으로 신체적·정신적 폭력을 가하거나 협박, 학대하는 내용의 정보

제9조 중 “제8조까지”를 “제8조까지 및 제8조의2”로 한다.

제10조제1항제3호 중 “방송통신위원회의 심의요청이 있는 경우”를 “방송통신위원회의 심의요청 등 법령에 따른 심의요청이 있는 경우”로 한다.

부 칙

이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

◇개정이유

정보통신 기술의 발달 및 이용 환경의 변화, 관련 법률 개정 등을 반영하여 아동·청소년 보호의 원칙을 명시하고 아동·청소년 보호 규정을 신설하며, 타인의 권리를 침해하는 정보에 타인의 사진, 영상 등을 편집·합성·가공한 것도 포함됨을 명시하고 심의의 개시 규정을 정비하려는 것임.

◇주요내용

가. 정보통신 기술의 발달, 이용 환경의 변화 등으로 정보통신망에서의 아동·청소년 보호에 대한 필요성 및 중요성이 높아진 현실에 상응하여 심의의 기본원칙의 하나로 아동·청소년 보호의 원칙을 명시하고 아동·청소년 보호 규정을 신설함(제4조제1항제5호 및 제8조의2 신설).

나. 정보통신 기술의 발달 등에 따라 타인의 권리를 침해하는 정보에 타인의 사진, 영상 등을 편집·합성·가공한 것도 포함됨을 명시함(제8조제4호나목).

다. 관련 법률 개정 등을 반영하여 심의의 개시 규정을 방송통신위원회의 심의요청 외 다른 법령에 따른 심의요청이 있는 경우를 포괄할 수 있는 문언으로 정비함(제10조제1항제3호).

<방송통신심의위원회 제공>